

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2060/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายอนันต์ การะนุด กับพวก

จำเลย

นายอนันต์ การะนุด ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเฉลิมหรือเฉลิม ฤกษ์อำ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 218

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก จำคุกคนละ 4 ปี คำเบิกความของจำเลยทั้งสองชั้นศาลและคำให้การของจำเลยทั้งสองชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้คนละหนึ่งในสี่จึงจำคุกคนละ 3 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2 แต่ให้ขังจำเลยที่ 2 ไว้ระหว่างฎีกา นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนธุรการ อันดับ 29,31)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกันคนละ 150,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 3,4 แผ่นที่ 2,19,20 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว สำหรับจำเลยที่ 1 คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 ยังมิได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง ส่วนจำเลยที่ 2 อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาดีราคาหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว สำหรับจำเลยที่ 1 คดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จำเลยที่ 1 ยังมิได้ยื่นฎีกา ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาให้ปล่อยชั่วคราว ยกคำร้อง ส่วนจำเลยที่ 2 อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาดีราคาหนึ่งแสนบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้วดำเนินการต่อไป

(ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-เชียร ยุงทอง-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ